高新区“3.17”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2021年3月17日17时15分许，邱[redacted]驾驶鄂FT3652号重型特殊结构货车沿高新区港湾大道南往北方向行驶至交八一路路口时，与肖[redacted]驾驶沿八一路由东往西方向行驶在人行横道处通过港湾大道的无号牌电动自行车发生碰撞，造成肖[redacted]当场死亡及车辆损坏的交通事故，事故共造成一人死亡，直接经济损失500元（仅为现场财损）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、公安部交通管理局《道路交通事故深度调查工作规范》以及《广东省生产经营性道路交通事故调查处理工作指引》的规定以及粤安监[2017]155号的相关规定，按照珠海市公安局交警支队《关于迅速组织开展道路交通事故深度调查工作的通知》的工作要求，针对高新区“3.17”港湾大道交八一路路口的交通事故案，珠海市高新区人民政府区安监局，区纪工委、区建设局、九洲运管所、金唐交警大队组成的一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。全力开展事故调查工作。事故调查经过现场勘验，技术鉴定和深度调查，查清事故发生的经过和原因，认定事故性质，分清责任，提出对相关责任人的处理意见以及防范整改措施。现将有关的调查情况如下：

一、道路交通事故发生经过和救援情况

2021年3月17日17时15分许，邱[redacted]驾驶鄂FT3652号重型特殊结构货车沿高新区港湾大道南往北方向行驶至交八一路路口时，与肖[redacted]驾驶沿八一路由东往西方向行驶在人行横道处通过港湾大道的无号牌二轮电动自行车发生碰撞，造成肖[redacted]当场死亡及车辆损坏的交通事故。

事故发生后，金唐大队民警迅速赶赴现场处置，医疗单位亦及时赶赴现场。该事故造成一人当场死亡，在初步确定事故损害后果后，金唐大队立即将事故的有关情况向市交警支队指挥中心汇报，值班领导根据现场情况，指令大队分台指挥室，组织交通疏导，及时分流，现场处置民警及时对事故现场进行勘查，勘查结束后相关单位即刻对现场清理，随后恢复交通。

案发后，交警部门持续关注相关媒体平台，防止炒作，同时，金唐交警大队严格依法处理该事故，积极组织肇事方司机、企业与死者家属协调沟通，肇事方亦能积极主动配合，肇事车辆商业保险第三者保额为100万，保险保额足够赔偿。无因该事故造成信访及舆情的隐患。

事发后，金唐交警大队按照一般生产经营交通事故处理程序，约谈车辆相关企业的负责人，并送达整改通知书，组织公司从业人员进行安全教育培训，联合事故调查组成员，对涉案企业的安全生产工作进行检查。

二、道路交通事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

该事故共造成1人死亡，死者由医生于2021年3月17日确

定为现场死亡。尸体检验报告载明：肖[redacted]头部全露崩裂，以左侧为重，颜面部严重损毁，双侧肩部关节骨折脱位，双侧胸部塌陷，扪及肋骨多发性骨折，左手背皮肤撕脱损毁，右手背见小片状擦挫伤，右肘见小片擦挫伤，右膝盖见片状擦挫伤，右大腿根部见片状皮下出血。法医检验意见为：肖[redacted]所受损伤符合交通损伤形态，并因颅脑损伤死亡。

该案现场造成的物损约500元。因该事故造成人员死亡的相关赔偿等费用约60万元。案件相关企业因该案造成的直接经济损失约35万元。

三、与道路交通事故相关的单位、企业、人员、车辆、道路环境和天气情况

（一）人员及车辆情况

1、邱[redacted]，男，汉族，1979年09月22日出生，现年42岁。户籍地址：湖北省随州市曾都区唐县镇[redacted]。持有准驾车型为A2D的机动车驾驶证（驾驶证号：42900[redacted]X，档案编号：4[redacted]18），初次领证日期为1999年12月09日，有效期2021年12月09日，核发驾驶证单位为湖北省随州市公安局交通警察支队。具有道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别为客运、货运驾驶员，发证机关：湖北省随州市道路运输管理处，有效期至2024年03月09日。邱[redacted]与湖北省荣吉祥汽车销售有限公司签订劳动合同，为期一年。该驾驶员身体健康，家庭情况稳定。经调查，邱[redacted]肇事前无喝酒吸毒，事发当日无证

据显示其有疲劳驾驶、超速驾驶等情况。邱[redacted]近三年交通违法45起，其中：严重违法行为0起，一般违法行为45起，共有0次满分记录，没有发生过交通事故。

邱[redacted]所驾驶的车辆情况： 鄂FT3652号重型特殊结构货车，所有人：湖北荣吉祥汽车销售有限公司，地址：湖北省枣阳市兴隆镇红花村九组。车辆品牌：三一牌，使用性质：货运，生产制造厂：湖南汽车制造责任有限公司，车辆出厂日期2016年06月30日，注册日期2016年08月24日，强制报废期2031年08月24日。核载人员2人，事发实载人员1人。车辆投保保险公司：中国人民财产保险股份有限公司随州市分公司，机动车商业保险保险单号：PDAA202042130000009771，保险期间自2020年03月02日0:00时起至2021年03月22日24:00时止；交通事故责任强制保险保险单号：PDZA202042130000056078，保险期间自2020年09月20日12时起至2021年09月20日12时止。

经调查，鄂FT6352号重型特殊结构货车道路运输证号：鄂交运管许可襄阳字420683104394，事发时车辆实载1人，无超载情况。经对该车安全性能进行检验，制动系统、转向系统、灯光系统均无异常，车载信息化设备GPS有数据，没有超速行驶，该车不存在改装及拼装情况。

经查询，鄂FT3652号重型特殊结构货车近三年违法记录13宗，其中现场执法1宗，电子监控12宗，无超速、超重等违法行为，所有交通违法均已处理完毕。

2、肖[redacted]，男，1954年04月29日生，汉族，身份证号：4224[redacted]055，户籍住址：湖北省仙桃市通海口镇[redacted]，现住地：广东省珠海市高新区唐家[redacted]，人员类型：外来务工人员，联系电话：13[redacted]4（家属）。该人员身体健康，肇事前无喝酒，无吸毒史，家庭情况稳定。

肖[redacted]所驾驶的车辆情况：无号牌二轮电动自行车，车架号：18221805010127，电机号：不详，所有人、使用人：肖[redacted]。

（二）车辆单位和企业情况

1、湖北荣吉祥汽车销售有限公司

鄂FT6352号重型特殊结构货车注册单位为湖北荣吉祥汽车销售有限公司，统一社会信用代码：91420683070769720N，商事主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），登记住所：湖北省枣阳市兴隆镇红花村九组，法定代表人：杜勇，成立日期：2013年06月18日。

湖北荣吉祥汽车销售有限公司安全生产管理架构：总经理：杜勇；生产负责人：周大军；安全员：谭富康，负责珠海车辆安全管理工作；GPS监控员：孙健、谢同伦，负责珠海车辆GPS的监控工作；车队长：杨天财、谢正军，负责珠海车辆统筹管理维修事务的工作。

湖北荣吉祥汽车销售有限公司在珠海现有车辆32辆，在使用32辆，在使用车辆状态均为正常，且都有安装GPS设备，设备正常，无超期未年检车辆，达到报废标准车辆0辆，近三年没有发生死亡事故。

2、珠海市江河混凝土有限公司

该公司与湖北荣吉祥汽车销售有限公司为租赁关系，荣吉祥公司在珠海的货车均被该公司租赁，荣吉祥公司在珠海的办公地点亦在该公司内，同时该公司为荣吉祥公司在珠海货运车辆混凝土货物的站（场）方。

珠海市江河混凝土有限公司统一社会信用代码：91440400663328998W，商事主体类型：有限责任公司，登记住所：珠海市唐家淇澳岛南芒角警备区营房，法定代表人：武灵星，成立日期：2007年06月13日。

珠海市江河混凝土有限公司安全生产管理架构情况，生产经理、法人：武灵星，安全生产管理人员：李成愉，车队长：谢正军（同上），调度室：刘海涛。

（三）道路环境和天气情况

现场位于港湾大道交八一路路口，现场为三枝交叉路口，道路施工，视线良好，无交通信号灯控制，有人行横道设施，干燥、完好，沥青路面。港湾大道呈南北走向，分车分向式，道路施工后双向四车道通行，中间绿化带隔离，有施工方设置的限速30公里/小时标志；八一路呈东西走向，分向式，双向四车道，中间标线隔离，无限速标志，路口有让行标志。

港湾大道近三年发生一般程序处理事故13宗，共造成2人死亡，7人受伤，直接财产损失8100元。该路段不属于事故多发路段。

2021年3月17日当日天气为多云，东南风2级，能见度较好，气温22-27摄氏度。

（四）交警部门对事发路段的勤务管理情况

港湾大道属于交警支队金唐大队辖区内道路，由金唐大队二中队管辖。当天大队值日领导吴青副大队长，中队辖区值日民警张林、胡少华。中队值班警力在辖区港湾大道、情侣北路、唐淇路等主干道上负责巡控、查处违章工作同时兼顾辖区相关道路的巡逻监管工作，夜间 20:00 至 22:00 由吴青副大队长带领辖区值班民警在唐淇路远大美域路段开展夜间 2+X 整治行动。案发前，鉴于肇事路口为施工，交通路况复杂，根据勤务需要，金唐交警大队联合施工单位安排专职交通辅助人员在该处进行交通疏导。案发后，金唐交警大队加大该路段的巡逻密度，特别是早晚高峰期，加派人手，确保交通安全、顺畅。总体来说，该路段交警部门的勤务落实到位。

（五）宣传工作开展情况

近三年，金唐交警大队通过讲授交通安全知识讲座、派发宣传资料、举办现场咨询活动、展出事故案例展板、重点车辆违法驾驶员学习等多种形式开展交通安全宣传教育。制定宣教计划，深入辖区 33 所中小学、幼儿园、4 所高校开展交通安全教育。

此外，还在辖区 100 余间企业、12 个社区村居开展交通安全宣传，上交通安全课 170 多场。其中，深入旅客运、公交巴士开展宣传教育 36 场，危运企业开展宣传教育 31 场，货运企业开展宣传教育 42 场，开展危运车辆违法驾驶员学习 21 场，其他企业开展宣传教育 53 场。开展大型现场宣传活动 15 场，共派发宣传资料 6 万份，受教育 18 万余人次。通过微信、电台、新闻媒体等平台拓展交通安全宣传 145 次，大力宣传交通安全法律法规知识，曝光辖区典型交通违法行为、通报事故案例。

该事故发生后，金唐交警大队就事故的涉及群体，即司机、企业管理人员和外来务工人员，开展有针对性的宣传教育，将该案制作成宣传案例，对相应的人员群体，采用走进企业、请到安全宣传基地等多种方式进行交通安全宣传。

综上所述，金唐交警大队在交通安全宣传方面的工作是落实到位的。

四、道路交通事故发生的直接原因和事故责任认定情况

经过现场勘查、调查取证，根据道路交通事故司法鉴定意见书、视频录像、公安网络信息查询、当事人供述和证人证言等证据，查实造成此道路交通事故的原因如下：

（一）事故发生的直接原因

邱涛驾驶机动车时，没有观察清楚路面情况，对路面的危险情况没有及时发现，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，是导致此事故发生的一方面过错；肖兴庭驾驶无号牌电动自行车通过没有交通信号灯控制的交叉路口时，违反让行标志，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十九第（一）项、《珠海经济特区道路安全管理条例》第十条第（二）项之规定（与事故发生没有因果关系），是导致此事故发生的另一方面过错。

（二）交通事故责任认定

鉴于双方在此事故中存在的过错相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定：邱[redacted]承担此事故的同等责任；肖[redacted]承担此事故的同等责任。

（三）事故性质认定

该交通事故涉案车辆一方为湖北荣吉祥汽车销售有限公司营运车辆，该车在营运过程发生的交通事故，事故造成一人死亡及财产损失，且承担事故的同等责任，应定性为一般生产经营性事故。

五、调查发现的问题

调查组根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监【2017】155号）第七条规定，对湖北荣吉祥汽车销售有限公司和珠海市江河混凝土有限公司开展调查，调查区情况如下。

（一）湖北荣吉祥汽车销售有限公司

该公司为依法从事道路运输经营单位，有相关部门许可文书，建立了安全生产管理制度，设置有安全生产管理部门并配备专职安全生产管理人员负责公司车辆及驾驶员的安全驾驶监管、培训、管理等相关事宜，该公司有车辆按照要求安装动态监管装置，建立相关制度，建立并落实安全检查制度。在调查中发现，该公司下属经营性道路运输车辆有载物超过核定载质量30%以下的，违反禁行、限行规定行使的等严重违法记录，公司虽然建立违法登记台账但对于违法的人员没有依照制度处理。未按照制度规定每月组织召开安全会议，安全会议流于形式，员工安全教育记录有签名，但是内容不清，没有台账。员工岗前培训安全教育考试考核敷衍了事，考试没有闭卷，存在作假成分。建立应急演练的相关制度，但是应急演练台账和实际情况不清。车辆技术档案不全，有车辆维修和换件计划，但是是否按照计划完成没有记录。没有对GPS实行24小时监管，存在车辆GPS监管出现空白

段的情况。

（二）珠海市江河混凝土有限公司

该公司对于突发的交通事故，有相关报告制度和调查制度，但未能提供突发情况的应急预案。安全生产管理台账、档案不清不全。营运车辆进出站场时，没有人员登记车辆信息和载货称重审核，存在未落实“三不进站、三不出站”中货物出站登记检查及防止超载措施的情况，存在管理漏洞。

六、对事故有关责任人员和单位的处理意见和建议

邱[redacted]持有A2驾驶证，其发生交通事故造成人员死亡，承担同等以上责任，未构成犯罪的，根据《机动车驾驶证申领和使用规定》第十六条、第七十八条之规定，应当注销其最高准驾车型驾驶资格，且不得申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车准驾车型。对于邱涛驾驶机动车时，没有观察清楚路面情况，对路面的危险情况没有及时发现，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，鉴于该违法行为没有相关处罚依据和违法代码，建议对其免予行政处罚。

对于湖北荣吉祥汽车销售有限公司所属车辆的违章情况，建议车属单位强化内部管理，对责任驾驶员在公司内部作出处理，杜绝此类违法行为的再次发生。对于该公司安全管理台账不全，GPS监管不到位，应急演练不落实，入职考试和安全会议培训存在的问题，根据《安全生产法》和《道路运输条例》等法律法规规定，建议相关部门依法对该公司进行处罚。

对珠海市江河混凝土有限公司，我队已经责令整改，要求其加强内部管理，完善安全生产制度，落实岗位责任，杜绝此类事故的再次发生。同时对于该公司作为货运站场方，未能落实对进出场站货车的检查管理、未能提供公共事件的应急预案，公司部分安全生产制度的不完善的情况，根据《道路运输条例》、《道路货物运输及场站管理规定》、《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》的规定，建议相关部门依法对于该公司予以处罚。

将上述两个企业作为重点关注对象，相关部门加强对两公司的检查监管，交警部门加大对湖北荣吉祥汽车销售有限公司所有车辆的查处力度。

七、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强重点车辆交通安全管理工作，提出以下防范措施:

（一）、加强宣传引导工作力度，预防重特大事故

交通运输、公安交通管理部门应该联合高新区各道路运输企业（单位），切实加强交通安全宣传、引导的工作力度，企业要认清形势，提高认识，树立安全发展理念，抓好本单位交通安全学习、管理制度的落实，责任到人，建立本单位驾驶人、机动车的台帐，把企业的交通安全主体责任落到实处，把安全生产警示教育作为防范和遏制一般生产经营性道路交通的重要举措，进一步强化机动车驾驶员的安全驾驶意识，提高驾驶技能和应急处置能力，全面提高事故防范能力。

（二）、加大路面执法工作力度

公安交警、交通执法、交通运输、公路等部门要依法履职，

加强对辖区内重点运输车辆的管理力度，强化隐患排查和动态监管，对辖区行驶的八类重点车辆及重点运输企业开展全面的隐患排查工作，适时组织统一联合执法行动，在辖区重点路段、路口开展重点巡控和集中整治，确保隐患违法不漏管、不失控。

（三）加强货运源头治理工作

全面开展货运源头治理工作，一是交通运输、公安交警等部门以及相关职能部门联合开展对辖区内道路重点货运源头企业排查，并加强日常监管工作，杜绝违法超限超载运输情况。二是将涉及安全生产的企业纳入重点关注对象，强化对其的检查指导。三是强化货运源头企业（单位）主体责任的落实，督促货运装载源头单位建立健全并严格执行内部安全管理制度，切实加强对从业人员的安全教育和培训。

专此报告。

附件：珠海高新区“3.17”一般生产经营性道路交通事故调查报告调查组成员审核会议签名表。

高新区“3.17”一般生产经营性
道路交通事故调查组
（代章）
二〇二一年五月二十日